

วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมเสนอราคาแต่ไม่ได้รับคัดเลือก จึงใช้สิทธิอุทธรณ์ และได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ลงนามในสัญญาจ้างกับบริษัท ส. จำกัด ให้เป็นผู้ก่อสร้างงานตามประกาศประกวดราคาแล้ว กรณีจึงต้องเป็นไปตามมาตรา ๑๑๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กล่าวคือการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย โดยหลักจะสามารถกระทำได้ตราบเท่าที่ยังไม่มีการลงนามสัญญาเท่านั้น กฎหมายไม่ประสงค์ให้มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาเมื่อคดีนี้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว และผู้ฟ้องคดีมิได้มีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด การจะยอมรับให้สามารถฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได้ จึงไม่สอดคล้องกับบทกฎหมายดังที่พิเคราะห์มาข้างต้น ดังนั้น เมื่อการกำหนดคำบังคับให้เพิกถอนการกระทำดังกล่าวย่อมไม่อาจให้มีผลต่อสัญญาที่มีการลงนามไปแล้ว การที่ศาลกำหนดคำบังคับให้เพิกถอนการกระทำตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่มีผลใด ๆ ต่อการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายได้ ศาลจึงไม่อาจมีคำบังคับให้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๑๑๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๗/๒๕๖๓ และที่ ๖๒/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒. ความสามารถในการฟ้องคดีปกครอง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๓๕๓

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๘๖

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๑๔๗-๑๔๘

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๑๕๒-๑๕๓

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๑๙๗-๑๙๘



๓. ขั้นตอนและวิธีการก่อนการฟ้องคดี

๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ต้องดำเนินการก่อนฟ้องคดี

๓.๑.๑ กรณีที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

โดยที่ที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า กับที่ดินบริเวณพื้นที่ตั้งเสาไฟฟ้า และพื้นที่โดยรอบโคนเสาไฟฟ้าภายในระยะห่างจากแนวเสาไฟฟ้าสี่เมตร ถูกจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน ต้นไม้หรือสิ่งอื่นใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุดพื้นดิน ถมดิน ทิ้งสิ่งของ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตราย หรือเป็นอุปสรรคในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ ไว้แตกต่างกัน โดยที่ดินบริเวณพื้นที่ตั้งเสาไฟฟ้า และพื้นที่โดยรอบโคนเสาไฟฟ้าภายในระยะห่างจากแนวเสาไฟฟ้าสี่เมตร ถูกจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินเคร่งครัดกว่าที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ความเดือดร้อนหรือเสียหายที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินได้รับอันเนื่องจากการกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า กับการตั้งเสาไฟฟ้าจึงย่อมแตกต่างกัน และอาจเกิดขึ้นในระยะเวลาที่แตกต่างกัน อันทำให้ขั้นตอนการอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนย่อมแตกต่างกัน ดังนั้น การที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือที่ กฟผ. ๙๒๕๐๘/๗๗๘๕๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๘๗๓ ส่วนที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ทาลี-ขอนแก่น ๔ จำนวน ๓๔,๗๗๐.๖๐ บาท เห็นได้ว่า เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อันทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้รับ ความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องจากการกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า มีสิทธิอุทธรณ์ จำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด ตามมาตรา ๑๐๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยต้องยื่น ภายในกำหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนตามข้อ ๙ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การคัดค้านและการพิจารณาคำร้องคัดค้าน พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนการที่หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวระบุไว้ด้วยว่า หากในภายหลังมีการก่อสร้างเสาไฟฟ้า ลงบนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้า



เพิ่มให้อีกร้อยละ ๑๐๐ ของราคาที่ดินคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนด เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าลงบนที่ดินของผู้ฟ้องคดี อันจะทำให้มีผลกระทบต่อสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีจากการตั้งเสาไฟฟ้า ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ได้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้กำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินที่แน่นอนบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าที่จะจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี หนังสือที่ กฟผ. ๙BA๕๐๘/๗๗๘๕๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ จึงเป็นเพียงการแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนเฉพาะที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งเป็นการกระทำที่มีผลกระทบต่อสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีจากการกำหนดเป็นเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้วเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวและได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าจำนวน ๓๔,๗๗๐.๖๐ บาท แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าวภายในกำหนดเวลา จึงเป็นกรณีผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์จะอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งการที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กฟผ. ๙BA๕๐๘/๑๘๐๘๘ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าจำนวน ๑๐,๓๔๕.๘๘ บาท จึงถือว่าเป็นการแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ตามมาตรา ๑๐๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่พอใจในจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ ผู้ฟ้องคดีจึงอาจอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าวต่อไปได้ แต่โดยที่หนังสือ ด่วนมาก ที่ กฟผ. ๙BA๕๐๘/๑๘๐๘๘ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งการยื่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย และไม่ปรากฏว่าได้มีการแจ้งสิทธิอุทธรณ์และระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบในภายหลัง ระยะเวลาสำหรับการยื่นอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าจึงขยายระยะเวลาเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้า ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ อุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ



วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๐๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฯ และข้อ ๙ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การคัดค้านและการพิจารณาคำร้องคัดค้าน พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น กรณีย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว ศาลจึงมีอำนาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๘๒/๒๕๖๒ และที่ คผ.๑๘๓/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องรวม ๒ ข้อหา โดยในข้อหาที่สอง ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายที่ไม่รับเรื่องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า สภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อยู่ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินการทางปกครอง จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเนื่องจากพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายตามมาตรา ๗๙ และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๖ (๑) และ (๓) ประกอบกับข้อบังคับสภานายความ ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๙ ข้อ ๗ กำหนดให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามข้อบังคับนี้ เมื่อพิจารณาทบทวนคดีดังกล่าวแล้วเห็นได้ว่า คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจัดเป็นคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายยังมีอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายขึ้นใช้บังคับเป็นการทั่วไป และถ้าคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่าเรื่องที่ประชาชนร้องขอให้ความช่วยเหลือ นั้น ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะให้ความช่วยเหลือได้ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายก็มีอำนาจออกคำสั่งไม่รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายดังกล่าวได้ กรณีจึงต้องถือว่า คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจออกกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่อาจมีผลกระทบต่อบุคคลได้แล้ว คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจึงอยู่ในความหมายเป็น “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดี



ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายที่ไม่รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากคำสั่งดังกล่าว โดยภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งไม่รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นการดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องดังกล่าวตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดแล้วตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๖๔/๒๕๖๒)

๓.๑.๒ กรณีที่ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สำนักงานทะเบียนอำเภอพบพระ จังหวัดตาก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จำหน่าย ยกเลิก เพิกถอนเอกสารทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลเพิกถอนการยกเลิกบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งยกเลิกให้กลับคืนสภาพเดิม นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์กรณีดังกล่าวต่อผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขต แต่โดยที่นายทะเบียนอำเภอพบพระเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน โดยกำหนดเลขประจำตัวประชาชนและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนเขตบึงกุ่ม จึงเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนเขตบึงกุ่มที่จะต้องส่งเรื่องให้นายทะเบียนอำเภอพบพระเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี แม้ต่อมาสำนักงานเขตบึงกุ่มจะได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะมีรายการบุคคลตามเดิมจะต้องดำเนินการยื่นคำร้องที่นายอำเภอพบพระ โดยนำหลักฐานเอกสารและพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือไปแสดง เพื่อเพิ่มรายการการให้สัญชาติไทย และรายการบุคคล และเมื่อทางอำเภอพบพระพิจารณาค้นสถานะของผู้ฟ้องคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตบึงกุ่มจะพิจารณาดำเนินการยกเลิกการจำหน่ายเอกสารทางทะเบียนของผู้ฟ้องคดี กรณีถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๒/๒๕๖๓)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า การเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลปรีอ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านและให้มีการเปิดหีบนับคะแนนบัตรเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้ใหม่อีกครั้ง รวมทั้งชดเชยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการร้องทุกข์คัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกหมายเลข ๔ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ร้องคัดค้านผลการนับคะแนนบัตรเลือกผู้ใหญ่บ้าน และขอให้มีการนับคะแนนใหม่ นายอำเภอปราสาท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมอบหมายให้ปลัดอำเภอองงานปกครองดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในระหว่างที่คณะกรรมการเลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) นับคะแนน ไม่มีผู้ใดทักท้วงว่าการวินิจฉัยบัตรเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่จะขอให้มีการนับคะแนนใหม่ตามข้อ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งอำเภอปราสาท ที่ ๑๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งนาง ส. ให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลปรีอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมกับแจ้งว่าจะนำข้อคัดค้านของผู้ฟ้องคดีมาเป็นข้อมูลการดำเนินการตามข้อ ๘๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ ต่อไป และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้มีคำสั่งอำเภอปราสาท ที่ ๔๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้าน กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจโดยสุจริตได้ว่า คำร้องคัดค้านของผู้ฟ้องคดีเป็นคำร้องคัดค้านตามข้อ ๘๘ ของระเบียบดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับเรื่องไว้พิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว และโดยที่ข้อ ๘๘ วรรคสอง ของระเบียบเดียวกัน ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการสอบสวน แล้วรายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นและหลักฐานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยชี้ขาด ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน จึงต้องถือว่าวันที่ครบกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยให้ถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดเวลาดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้



หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๐๐/๒๕๖๒)

๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน หรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

๓.๒.๑ กรณียื่นฟ้องภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอประทานบัตร ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขอทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ในท้องที่ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาเห็นว่า พื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอซ้อนทับพื้นที่ประทานบัตรที่ ๒๖๑๓๑/๑๔๙๙๕ ของนาย ส. เต็มทั้งแปลง จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตคำขอประทานบัตรของผู้ฟ้องคดี แล้วแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่โดยที่คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวซึ่งเป็นเหตุพิพาทในคดีนี้ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอประทานบัตร มิได้มีบทบัญญัติระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งการยื่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในขณะที่ยังไม่พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์อันเป็นระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และยังไม่ได้รับผลการพิจารณาอุทธรณ์จากผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล และแม้จะปรากฏตามคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้แล้ว อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยวินิจฉัยว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ข้อเท็จจริงดังกล่าวย่อมไม่มีผลทำให้คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ขอบด้วยกฎหมายเพราะเหตุที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง



กลายเป็นคำฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายไปได้ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องในส่วนนี้ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๒๐/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในส่วนที่ไม่อนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์สังขละบุรี และอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์ตามคำขอโดยไม่มีเงื่อนไข และให้เพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ออกให้แก่ราษฎรเฉพาะรายที่ออกทับสิทธิในที่ดินของผู้ฟ้องคดี นั้น แม้จะปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งปฏิเสธดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อุทธรณ์ไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่โดยที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาดำเนินการใด ๆ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ อันมีกำหนดเวลาเพียงสามสิบวันนับแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังไม่แล้วเสร็จตามที่กฎหมายกำหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์ไว้ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์พิจารณา ตามนัยมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ทบทวนของเจ้าหน้าที่กฎหมายได้กำหนดระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จได้เป็นระยะเวลาสูงสุด จำนวนเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์และเอกสารหลักฐาน ดังนั้น ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้จึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๓/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ผู้ถูกฟ้องคดี) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่จะสามารถเข้าสอบรอบสัมภาษณ์ได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดี ในส่วนที่แจ้งว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า หลังจากผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแจ้งตามหนังสือ ที่ ศร ๐๕๖๒.๐๑(๔)/๐๓๐๘



ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ อุทธรณ์ต่อประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งเป็นการดำเนินการอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดก็ตาม แต่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง กำหนดให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ และมาตรา ๓๗ วรรคสาม ประกอบกับมาตรา ๑๓ วรรคสอง กำหนดให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและส่งให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในวันใด แต่หากนับระยะเวลาอย่างรวดเร็วที่สุดที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้รับอุทธรณ์ คือ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันภายหลังจากที่ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เพียงหนึ่งวัน โดยที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารยังมิได้พิจารณาสั่งการใด ๆ และยังไม่พ้นระยะเวลาที่ต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จตามที่กฎหมายกำหนด จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายและได้มีการสั่งการตามกฎหมายหรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกำหนด ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๒๖/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีและสามีออกจากสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์กลับไปอยู่บ้านตามภูมิลำเนาของตนเองเป็นเวลา ๖ เดือน เนื่องจากมีเหตุทะเลาะวิวาทกับผู้พักอาศัยในบ้านพักโครงการเดียวกัน อันเป็นการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติที่บัญญัติไว้ในข้อ ๑๑ (๓) ของระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งตามหนังสือดังกล่าว นั้น โดยที่คำสั่งฉบับพิพาทเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล



และมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงมีสถานะเป็นคำสั่งทางปกครอง เมื่อระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ได้กำหนดรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการในเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งอันเป็นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไว้โดยเฉพาะ จึงต้องนำวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งพิจารณาคำอุทธรณ์ และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย ถ้าไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาคำอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยไม่รอผลผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลาสำหรับการพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจ กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีโดยยังมิได้ดำเนินการให้ครบขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นเหยื่อ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นเหยื่อ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งที่ ๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒๖,๐๐๐ บาท เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้



ในวันเดียวกัน แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งยังอยู่ในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้ง ผลการพิจารณาอุทธรณ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรแต่อย่างใด นอกจากนั้น เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏตามคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีต่อไปอีกว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมีหนังสือแจ้งการ ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกไปอีกสามสิบวันนับแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ตามนัยมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไข ความเดือดร้อนเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๖๕/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เฉพาะในส่วนที่ไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนผลการสอบตามประกาศดังกล่าว คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เมื่อ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าอธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาได้ออกประกาศ กรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีมีความคับข้องใจจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชาที่ผู้ฟ้องคดี มีสิทธิร้องทุกข์ได้ และเมื่อเหตุเกิดจากอธิบดีกฎหมายกำหนดให้ร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวง ตามมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๒๐ (๓) ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไข ความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งเมื่อพิจารณากฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์ และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ฯ ข้อ ๑๒ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ วรรคสาม แล้วเห็นได้ว่า ผู้มีอำนาจวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์มีอำนาจพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีเป็นระยะเวลา ๑๒๗ วัน เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อ



ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ และผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งยังไม่พ้น ๑๒๗ วัน ที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาให้ปลัดกระทรวง ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาให้แล้วเสร็จ ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจฟ้องคดีนี้ต่อศาลได้ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖๘/๒๕๖๒)

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร) กรมโรงงานอุตสาหกรรม เห็นว่า คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่โอนข้าราชการพลเรือนสามัญจากตำแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัด (ผู้อำนวยการ) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มาดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งออกโดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นกรณีที่เห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติต่อตนไม่เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ อันเป็นการคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชาที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิร้องทุกข์ได้ และเมื่อเหตุเกิดจากปลัดกระทรวง กฎหมายกำหนดให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. โดย ก.พ.ค. ก็รับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไว้พิจารณาแล้ว และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.ค. แต่ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีในข้อหานี้มาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งยังไม่พ้น ๑๕๐ วัน ที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาให้ ก.พ.ค. พิจารณาให้แล้วเสร็จ ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจนำคดีในข้อหานี้มาฟ้องต่อศาลได้ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๒๗/๒๕๖๒)



๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องว่าคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อปรากฏว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว เป็นการกระทำที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในลักษณะที่เป็นการระงับหรือมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเป็นการเฉพาะเจาะจง จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่พิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ชอบที่จะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ทำคำสั่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว และเมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว หรือไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้วแต่กรณี ผู้ฟ้องคดีจึงจะสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาได้ส่งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ที่ คค ๐๓๑๖.๘/๑๐๗๓ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ที่ คค ๐๓๑๖.๘/๑๑๓๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ โดยส่งไปที่ภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดี และปรากฏตามหลักฐานการนำส่งของไปรษณีย์ว่า มีบุคคลชื่อ “เลาะ” ระบุว่า “จนท.” ซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่ลงชื่อเป็นผู้รับหรือรับแทน เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ยอมรับในคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง ฉบับลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ว่า มีผู้นำหนังสือดังกล่าวส่งและเสนอไว้ที่โต๊ะทำงานของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือและถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ยังหนังสือไปถึง คือ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวก็ต้องยื่นอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง คือ ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งนี้เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งทางปกครอง จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดก่อนนำคดีมาฟ้องตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๔/๒๕๖๓)



๓.๒.๓ กรณีดำเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศรายชื่อให้บริษัท ร. เป็นผู้ชนะการเสนอราคา มีลักษณะเป็นการอนุมัติสั่งจ้างบริษัท ร. และเป็นการปฏิเสธไม่อนุมัติสั่งจ้างผู้ฟ้องคดี อันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามประกาศที่พิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองนั้น โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว โดยคำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วยตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อันเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนและวิธีการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาทางเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้โต้แย้งประกาศดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏจากคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้รับหนังสือ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีการพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และไม่มีการแจ้งขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ตลอดจนไม่มีการแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด และเมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าในการโต้แย้งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาพิพาท ผู้ฟ้องคดีได้มีการตกลงกับผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับข้อมูลก่อนว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ยื่นโต้แย้งเป็นของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ส่งข้อมูล การที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยทำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งประกาศดังกล่าวโดยยื่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หาใช้ช่องทางเฉพาะที่จัดไว้สำหรับการยื่นคำขอหรือคำร้องอุทธรณ์ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่อาจถือได้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งอุทธรณ์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา มีรูปแบบที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓ (๓) และ (๔) แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งต้องหมายถึงรูปแบบเอกสารที่ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้จัดระบบเอกสารไว้รองรับให้ผู้ประสงค์ยื่นคำขอหรือคำร้องอุทธรณ์ของตน สามารถยื่นส่งเอกสารได้ในรูปของข้อมูล



อิเล็กทรอนิกส์ จึงจะเรียกว่าเป็นเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐจัดเตรียมระบบเอกสารไว้ หาใช่การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบส่วนตัวดังเช่นเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยยื่นส่งในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่อาจถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด จึงต้องถือว่าก่อนฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้มีการยื่นหนังสืออุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองตามประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาที่เป็นพิพาท กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่การจะพิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองในการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด ศาลจำต้องพิจารณาก่อนว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาที่เป็นพิพาทชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าคำสั่งทางปกครองดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก่อนที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจนำคำสั่งดังกล่าวมาฟ้องเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีคำฟ้องในข้อหาที่ฟ้องเพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ ชม ๕๒๐๐๔/๗๖๙๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และคำสั่งที่ ชม ๕๒๐๐๔/๗๖๙๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งที่ ชม ๕๒๐๐๔/๗๖๙๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารพิพาทจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และคำสั่งที่ ชม ๕๒๐๐๔/๗๖๙๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารพิพาททั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว ผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งทั้งสองฉบับดังกล่าว แต่ได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร สืบเนื่องมาจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งที่ ชม.๕๒๐๐๔/๗๖๙๘ ที่ให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งทั้งสองฉบับดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในระยะเวลาสามสิบวันตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ



ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งทั้งสองฉบับ เนื่องจากคำสั่งทั้งสามฉบับมีผลทางกฎหมายจะแยกต่างหากจากกันแม้จะเป็นกรณีอาคารเดียวกันก็ตาม อีกทั้งการยื่นคำขออนุญาตหลังจากที่รับคำสั่งให้ยื่นคำขออนุญาตให้ถูกต้องนั้น ย่อมไม่อาจเข้าใจความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีไปในทางที่ว่า ผู้ฟ้องคดียังคงไม่เห็นด้วยกับคำสั่งอีกสองฉบับดังกล่าวอยู่อีกแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งทั้งสองฉบับดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะก่อนฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๖/๒๕๖๒)

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการทหาร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวงกลาโหมจากการที่ปลัดกระทรวงกลาโหมมีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๐๔/๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ไม่เลื่อนเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชากระทำการอันไม่เป็นยุติธรรม หรือผิดกฎหมาย หรือแบบธรรมเนียมทหาร เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีมิได้รับผลประโยชน์หรือสิทธิตามที่ควรจะได้รับในราชการตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ นั้น เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากระยะเวลาล่วงผ่านไปสิบห้าวันนับแต่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับคำชี้แจงหรือคำวินิจฉัยร้องทุกข์จากปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องร้องทุกข์ใหม่ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นที่สูงถัดขึ้นไปเป็นลำดับอีก ซึ่งกรณีนี้ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงถัดขึ้นไปจากปลัดกระทรวงกลาโหม ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสุดในการพิจารณาคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารฯ ประกอบกับมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องทุกข์ใหม่ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยปรากฏเพียงหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อขอทราบผลการอุทธรณ์คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนเท่านั้น กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๒๔/๒๕๖๒)



๓.๒.๔ กรณียื่นฟ้องคดีโดยยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ สำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ หยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดิน ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับทราบคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้หยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดิน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นำมาติดไว้บริเวณที่ทำการขุดดินหรือถมดิน โดยทำคำสั่งดังกล่าวได้มีคำเตือนในข้อ ๖. ว่า ผู้รับคำสั่งไม่พอใจคำสั่งของเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่ง ... แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพียงแต่ได้มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเนื้อหาขอให้ดำเนินการสอบสวนการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และรองนายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และเลือกปฏิบัติเท่านั้น เมื่อการยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมดังกล่าวไม่ใช่การอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๓๔ ประกอบกับมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนนำคดีมาฟ้องศาล ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๐/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการก๊าซฯ ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีระับการก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๔ และใบอนุญาตเลขที่ ๑๐๖.๑/๒๕๕๔ ไว้เป็นการชั่วคราวนั้น เมื่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ



ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยให้ผู้รับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายใน สามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง ดังนั้น ก่อนยื่นฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงต้องอุทธรณ์คำสั่งต่อ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งดังกล่าว โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งทางปกครอง แต่ปรากฏว่าคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ระบุง กรณีที่อาจอุทธรณ์ การยื่นคำอุทธรณ์ และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองให้ ผู้ฟ้องคดีทราบ อีกทั้งไม่ได้มีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงสิทธิอุทธรณ์ภายหลังจากการแจ้งคำสั่ง ดังกล่าวไปยังผู้ฟ้องคดี จึงมีผลทำให้ระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์คำสั่งข้างต้นขยายเป็นหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และแม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวเมื่อใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เชิญผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาครฟังคำชี้แจงโครงการก่อสร้างสถานีบรรจุก๊าซ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรับทราบคำสั่งนี้อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งข้างต้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งที่พิพาท จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการ แก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดก่อนนำคดีมาฟ้อง ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๔๙/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๑๔๙๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอคำแนะนำที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด ให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยรองอธิบดี ได้มีหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ฉบับพิพาท แจ้งผลการพิจารณากรณีผู้ฟ้องคดีคัดค้านมติ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยวินิจฉัยว่า การที่ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด มีมติให้ผู้ฟ้องคดีออกจากสมาชิกสหกรณ์ เป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยข้อบังคับแล้ว ทั้งในการพิจารณาได้มีมติว่าผู้ฟ้องคดีตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ ๒๙ (๑)



ซึ่งถือเป็นเหตุให้ต้องขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับ ข้อ ๓๕ (๓) ด้วย การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการพิจารณาเพื่อจะวินิจฉัยว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ กรณีเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีโดยตรง จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ แต่ปรากฏว่าในการแจ้งคำสั่งตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ฉบับพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ จึงมีผลเป็นการขยายระยะเวลาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีสามารถอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ฉบับพิพาทเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ แต่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์คำสั่งเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่ง และเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๗๖/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กระทรวงวัฒนธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้เปิดเผยเอกสารขอคัดประวัติและรูปแบบโครงสร้างเดิมของอาคารชุมชนเลื่อนฤทธิ์สำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และสำเนาเอกสารองค์ประกอบของอาคารที่ห้ามรื้อถอนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ของบ้านทุกหลังในชุมชน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือจำนวนหลายหลายฉบับถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอคัดถ่ายสำเนาเอกสารแบบแนวทางในการดำเนินการบูรณะกับแบบสำรวจก่อนการดำเนินการของโบราณสถานชุมชนเลื่อนฤทธิ์ แบบ Shop Drawing ที่บริษัท ข. เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และแบบ AS Built ของอาคารบ้านตัวอย่างของโบราณสถานชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ที่ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท ป. และมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๔ ขอรทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแบบแปลนในการซ่อมแซมอาคารชุมชนเลื่อนฤทธิ์ รวมทั้งมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อติดตามและตรวจสอบการบูรณะกลุ่มอาคารโบราณสถานชุมชนคุณหญิงเลื่อนฤทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าแบบแนวทางการบูรณะที่อ้างถึงกับแบบสำรวจสภาพโบราณสถานก่อนดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการออกแบบโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดให้บริษัท ช. เป็นผู้จัดทำแบบ Shop Drawing นำเสนอก่อนดำเนินการในแต่ละส่วน หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอข้อมูลเกี่ยวกับแบบต่าง ๆ ของโครงการเพื่อการศึกษา สามารถขอโดยตรงกับบริษัท ช. ได้ จึงเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำชี้แจงตามคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้ว ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พยายามปกปิดข้อมูลข่าวสาร ผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก่อน ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กรณีจึงเป็นการที่มีบทกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลับ ที่ ๕๐๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ให้เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะมีนิติสัมพันธ์ระหว่างกันสืบเนื่องมาจากสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งที่พิพาท เป็นการอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเพณีวิชาการ และประเพณีสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๘/๒๕๕๕) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเพณีวิชาการ และประเพณีสนับสนุน ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๕) เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๕) เรื่อง การกำหนดฐานการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๖

